

1502880-72.2022.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Jogo de azar

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Esclareceu que receberam informação de tráfico no local, na averiguação, encontradas seis máquinas caça-níquel, quatro destas em funcionamento. Acionada a Polícia Civil, o perito criminal avaliou as máquina caça-níquel.

6. O policial militar Bruno Freitas Vassoreli Silva, na fase policial, apresentou verão semelhante (folhas 32).

7. Em seu interrogatório, o réu Leandro Antônio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1502880-72.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502880-72.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Jogo de azar

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEANDRO ANTONIO CAMILO

CONCLUSÃO

Aos 29 de novembro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Leandro Antônio Camilo, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 50, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), pois, no dia 7º de julho de 2021, por volta das 13:15, na Rua Jurandir José da Costa, nº 148, bairro Nova Conquista, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os policiais militares Bruno Freitas Vassoreli Silva e Rogério dos Santos constataram no estabelecimento comercial do réu Leandro Antônio Camilo, seis máquinas caça-níquel, com acesso ao público. Incabíveis as propostas de transação penal e sursis processual (roubo e homicídio - folhas 23/24); réu Leandro Antônio Camilo devidamente citado (folhas 55); denúncia recebida em audiência; ouvidas a testemunha Rogério dos Santos e o réu Leandro Antônio Camilo.

Em memorial, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação e a defesa pela absolvição, pois as máquinas não estavam acessíveis ao público.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, pois materialidade e autoria delitivas estão bem comprovadas nos autos.

2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 5.

3. O Laudo pericial concluiu que: Foi realizado o exame de funcionamento das máquinas no local, sendo que as mesmas se tratavam de computadores adaptados que executava programas sorteadores aleatórios de resultados do tipo rodilho virtual, nos quais, o ganho ou perda, independem da habilidade física ou mental do apostador, ou seja, dependem exclusivamente da sorte" (folhas 8/9). Insta lembrar que encontrado numerário nas máquinas: R\$ 30,00 (folhas 5).

4. A autoria delitiva nos depoimentos colhidos em Juízo e na fase policial.

5. A testemunha Rogério dos Santos, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que receberam informação de tráfico no local, na averiguação, encontradas seis máquinas caça-níquel, quatro destas em funcionamento. Acionada a Polícia Civil, o perito criminal avaliou as máquina caça-níquel.

6. O policial militar Bruno Freitas Vassoreli Silva, na fase policial, apresentou verão semelhante (folhas 32).

7. Em seu interrogatório, o réu Leandro Antônio Camilo confessou a posse das máquinas caça-níquel. E, na fase policial, preferiu o silêncio (folhas 34).

8. É o quanto basta para a procedência da ação, na medida em que o réu Leandro Antônio Camilo mantinha seis (6) máquinas caça níqueis em funcionamento, em seu estabelecimento comercial. E, neste ponto, incorreto o reclamo de que o bar deveria estar fechado, pois desmentido pelo depoimentos dos milicianos.

8. Passo a dosimetria:

Na primeira fase da dosimetria, constata-se que o réu Leandro Antônio Camilo é portador de mau antecedente (Autos nºs 0006943-03.2010.8.26.0125 - roubo; 0012711-88.2003.8.26.0533 - homicídio). Desta feita, fixo a pena base em três meses e dezoito dias de prisão simples.

Na segunda fase, constato a confissão espontânea. E, ausente causa de aumento ou diminuição da pena, fixo e torno definitiva a pena de três meses de prisão simples, em regime inicialmente semiaberto, fundado nos péssimos antecedentes. E, pelas mesmas razões (péssimos antecedentes), impossível a substituição da pena de multa. Por outro lado, considerado que maus antecedentes não são específicos (jogo de azar); possível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de seis salários-mínimos, atento a quantidade de máquinas encontradas no local.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Leandro Antônio Camilo, já qualificado nos autos, como incurso no art. 50, caput, da Lei das Contravenções Penais. E, por consequência, imponho ao réu Leandro Antônio Camilo, já qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de três meses de prisão simples, em regime inicialmente semiaberto, substituída por prestação pecuniária de seis salários-mínimos, facultado ao Juízo da Execução, o parcelamento, caso necessário.

Por ora, não há notícia de fato que justifique a custódia cautelar do réu Leandro Antônio Camilo. Desta feita, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do réu Leandro Antônio Camilo no rol dos culpados. E, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para informar a condenação.

Sem verbas de sucumbência em primeiro grau de jurisdição no rito sumaríssimo.

Por fim, observe-se que a recepção ou não do jogo de azar pela Constituição Federal de 1998 é objeto do Tema n. 924, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, não há notícia de concessão de efeito suspensivo. E, ausente determinação da excelsa corte, com o devido respeito ao entendimento contrário, impossível a este Juízo inovar na decisão daquela corte.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 29 de novembro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA